

1. 개정이유

소상공인에게 산업재해보상보험료를 추가지원하고, 고용보험료 지원을 간소화 하기 위해 절차를 구체화하고 서식을 정비 필요

2. 주요내용

- 가. 고용보험료"를 "고용보험료 및 산업재해보상보험료로 변경하여 산업재해보상보험료의 추가지원을 도모함(안 제1조)
- 나. 산재보험료 지원수준을 신설함(안 제5조의2)
- 다. 고용보험료 지원간소화를 위해 서식 신설(안 별지 제2호 서식)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

소상공인 고용보험료 지원에 관한 고시 일부개정고시안

소상공인 고용보험료 지원에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "제12조의7 제2항"을 "제12조의7제3항"으로, "고용보험료"를 "고용보험료 및 산업재해보상보험료(이하 "산재보험료"라 한다)"로 한다.
제2조제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제1호의2를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3호를 다음과 같이 한다.

1. "기준보수"란 고용노동부장관이 정하여 고시하는 자영업자 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액을 말한다.
- 1의2. "보수액 및 평균임금"이란 고용노동부장관이 정하여 고시하는 중·소기업 사업주 등에 대한 산재보험료 산정의 기초가 되는 보수액 및 평균임금을 말한다.
3. "소상공인"이란 소상공인기본법 시행령 제3조의 요건을 갖춘 자를 말한다.

제3조제1항, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 "고용보험료"를 각각 "고용보험료 및 산재보험료"로 한다.

제4조제1호 중 "고용보험료"를 "고용보험료 및 산재보험료"로 한다.

제5조제1항 중 "법 제12조의7 제1항"을 "법 제12조의7제1항"으로, "50"을 "80"으로 한다.

제5조의2를 다음과 같이 신설한다.

제5조의2(산재보험료 지원수준) ① 법 제12조의7제2항에 따른 산재보험료 지원은 예산의 범위 내에서 소상공인이 납부한 보험료의 100분의 80까지 지원할 수 있다.

② 산재보험료 지원은 보수액 및 평균임금 1등급 내지 12등급에 해당하는 자에게 최대 5년간 지원한다.

③ 공단은 예산사정 등을 고려하여 소상공인이 납부한 보험료의 지원 비율, 기준보수 등급 및 지원기간을 확대하여 지원할 수 있다. 다만, 이 경우에는 중소벤처기업부장관의 사전 승인을 얻어야 한다.

제6조의 제목 "(고용보험료의 지원 절차 및 지원 방법 등)"을 "(보험료의 지원절차 및 지원방법 등)"으로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제4항을 제5항으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(중전의 제4항) 중 "제3항"을 "제3항 또는 제4항"으로, "고용보험료"를 "고용보험료 및 산재보험료"로 한다.

① 고용보험료 또는 산재보험료 지원을 원하는 소상공인은 별지 제1호서식의 '소상공인 고용·산재보험료 지원신청서'를 작성하여 공단에 제출하여야 한다. 다만, 자영업자 고용보험에 새로 가입하면서 고용보험료 지원을 원하는 소상공인이 별지 제2호서식의 '소상공인 고용보험료 지원신청서'를 작성하여 근로복지공단에 제출한 경우에는 신청서를 공단에 제출한 것으로 본다.

④ 공단은 「산업재해보상보험법」 제124조제1항 및 「고용보험 및 산

업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제49조에 의한 중·소기업사업주 산재보험 가입여부 및 보험료 납부실적을 근로복지공단을 통해 확인하고 지원대상자를 최종 확정한다.

제9조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

중소벤처기업부장관은 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 고시의 목적은 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제12조의7 제2항에서 위임한 소상공인에 대한 <u>고용보험료</u> 지원 수준·방법 및 절차 등에 필요한 사항을 정하는 데 있다.	제1조(목적) ----- ----- ----- <u>제12조의7제3항</u> ----- ----- <u>고용보험료 및 산업재해보상보험료</u> (이하 “ <u>산재보험료</u> ”라 한다) -----.
제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “ <u>기준보수</u> ”란 <u>보험료 부과 및 실업급여 지급의 기초가 되는 보수로 매년 고용노동부에서 고시하는 자영업자의 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액(실업급여·고용안정·직업능력개발사업 가입자)</u> 을 말한다.	제2조(정의) ----- -----. 1. “ <u>기준보수</u> ”란 <u>고용노동부장관이 정하여 고시하는 자영업자 고용보험료 산정의 기초가 되는 보수액을 말한다.</u>
<신 설>	1의2. “ <u>보수액 및 평균임금</u> ”이란 <u>고용노동부장관이 정하여 고시하는 중·소기업 사업주 등에 대한 산재보험료 산정의 기초가 되는 보수액 및 평균임금을 말한다.</u>
2. (생략)	2. (현행과 같음)

3. “소상공인”이란 법 시행령 제 4조의14에 따라 고용보험료 지원 대상이 되는 소상공인을 말한다.

제3조(사업계획 수립 및 통보) ① 중소벤처기업부장관은 매년 1월 31일까지 “소상공인 고용보험료 지원 기본계획”을 수립하여 공단에 통보하여야 한다.

② 공단은 제1항에 따른 기본계획을 통보받은 날로부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 “소상공인 고용보험료 지원 세부추진계획”을 수립하여 중소벤처기업부장관의 승인을 얻어야 한다.

1. 고용보험료 지급 대상·기간 등의 지원기준

2.·3. (생략)

제4조(업무의 수행) 공단은 법 제 12조의7 및 같은 법 시행령 제4조의 14에 따른 효율적 사업 수행을 위해 다음 각 호의 업무를 한다.

1. 소상공인에 대한 고용보험료 지원

3. “소상공인”이란 소상공인기본법 시행령 제3조의 요건을 갖춘 자를 말한다.

제3조(사업계획 수립 및 통보) ① -----
----- 고용보험료 및 산재보험료 -----
-----.

② -----

----- 고용보험료 및 산재보험료 -----

-----.

1. 고용보험료 및 산재보험료 -----

2.·3. (현행과 같음)

제4조(업무의 수행) -----

-----.

1. ----- 고용보험료 및 산재보험료 -----

2.·3. (생략)

제5조(고용보험료 지원수준) ①
법 제12조의7 제1항에 따른 고
용보험료 지원은 예산의 범위
내에서 소상공인이 납부한 보험
료의 100분의 50까지 지원할 수
있다.

②·③ (생략)

<신설>

2.·3. (현행과 같음)

제5조(고용보험료 지원수준) ①
법 제12조의7제1항-----

----- 80-----
---.

②·③ (현행과 같음)

제5조의2(산재보험료 지원수준)

① 법 제12조의7제2항에 따른
산재보험료 지원은 예산의 범위
내에서 소상공인이 납부한 보험
료의 100분의 80까지 지원할 수
있다.

② 산재보험료 지원은 보수액
및 평균임금 1등급 내지 12등급
에 해당하는 자에게 최대 5년간
지원한다.

③ 공단은 예산사정 등을 고려
하여 소상공인이 납부한 보험료
의 지원비율, 기준보수 등급 및
지원기간을 확대하여 지원할 수
있다. 다만, 이 경우에는 중소벤처기업부장관의 사전 승인을 얻
어야 한다.

제6조(고용보험료의 지원 절차 및 지원 방법 등) ① 고용보험료 지원을 원하는 소상공인은 별지 서식의 소상공인 고용보험료 지원신청서를 작성하여 공단에 제출하여야 한다.

②·③ (생략)

<신설>

④ 공단은 제3항에 따라 확정된 지원대상자에게 고용보험료를

제6조(보험료의 지원절차 및 지원 방법 등) ① 고용보험료 또는 산재보험료 지원을 원하는 소상공인은 별지 제1호서식의 ‘소상공인 고용·산재보험료 지원신청서’를 작성하여 공단에 제출하여야 한다. 다만, 자영업자 고용보험에 새로 가입하면서 고용보험료 지원을 원하는 소상공인이 별지 제2호서식의 ‘소상공인 고용보험료 지원신청서’를 작성하여 근로복지공단에 제출한 경우에는 신청서를 공단에 제출한 것으로 본다.

②·③ (현행과 같음)

④ 공단은 「산업재해보상보험법」 제124조제1항 및 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제49조에 의한 중·소기업사업주 산재보험 가입여부 및 보험료 납부실적을 근로복지공단을 통해 확인하고 지원대상자를 최종 확정한다.

⑤ ----- 제3항 또는 제4항-----
----- 고용보험료 및

지원하고 그 실적을 중소벤처기업부장관에게 분기별로 보고하여야 한다. 제9조(재검토기한) <u>중소벤처기업부장관은 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</u>	<u>산재보험료</u>----- ----- -----. 제9조(재검토기한) <u>중소벤처기업부장관은 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</u>
--	---